

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง ที่ ๗๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในส่วนที่แต่งตั้งโยกย้ายผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามเดิม และให้เพิกถอนมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีที่ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ๒ ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ งานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย แทนพันตำรวจโท ช. ที่จะไปดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๗)<sup>๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ระดับรองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ลงมา ระหว่างกองบัญชาการที่มีได้ สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ตามนัยมาตรา ๑๐<sup>๑๐</sup> มาตรา ๕๕ (๓)<sup>๑๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติ

<sup>๙-๑๑</sup> พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(๒) กองบัญชาการ

การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้กำหนด อำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี

มาตรา ๔๔ ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๕ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาจากส่วนราชการหนึ่ง ไปอีกส่วนราชการหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่างกองบัญชาการที่มีได้สังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกันและให้ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง



ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๔<sup>๑๒</sup> แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม ตามข้อ ๑๔<sup>๑๓</sup> ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือถึงผู้บัญชาการสำนักงาน

<sup>๑๒</sup> พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒. กองบัญชาการ แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้

(๑) กองบัญชาการตำรวจนครบาล

(๒)-(๑๐) ตำรวจภูธรภาค ๑-๙

(๑๑) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

(๑๒) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

(๑๓) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(๑๔) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

(๑๕) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

(๑๖) สำนักงานกฎหมายและสอบสวน

(๑๗) สำนักงานจเรตำรวจ

(๑๘) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

(๑๙) สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

(๒๐) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๒๑) กองบัญชาการศึกษา

(๒๒) โรงพยาบาลตำรวจ

(๒๓) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

(๒๔) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

<sup>๑๓</sup> กฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิมตั้งแต่ระดับสารวัตรถึง รองผู้บังคับการ ให้กระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง โดยให้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่

(๑) เป็นการแต่งตั้งเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่ง

(๒) เป็นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้งถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อน

(๓) เป็นการแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่งเดิมที่ถูกยกเลิก หรือถูกตัดโอนไปให้ส่วนราชการอื่นๆ

(๔) เป็นการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร นายตำรวจราชสำนักประจำ หรือเป็นการแต่งตั้งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร อันเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพ หรือนายตำรวจราชสำนักประจำไปดำรงตำแหน่งอื่น



ตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แจ้งความประสงค์ที่จะพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ไปดำรงตำแหน่งในสังกัด และสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า จะขัดข้องหรือเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่าไม่ขัดข้องและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ กรณีจึงถือว่าหน่วยต้นสังกัด คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กับหน่วยที่ประสงค์จะคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำความตกลงในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจจากหน่วยอื่น คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานในสังกัด คือ กองมาตรฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จนเป็นที่ยุติ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสอง<sup>๑๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๓<sup>๑๕</sup> และข้อ ๓๖<sup>๑๖</sup> ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย

<sup>๑๔</sup> พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๗ การคัดเลือก การทำความตกลงกัน การให้ความเห็นชอบ และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งพิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๑๕-๑๖</sup> กฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓ ใน กฎ ก.ตร. นี้

“หน่วย” หมายความว่า สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

“หน่วยงาน” หมายความว่า กองบังคับการหรือเทียบเท่า และส่วนราชการหรือกลุ่มงานหรือกลุ่มตำแหน่งที่อยู่ในสังกัดของหน่วยลงมา

“การแต่งตั้งเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่ง” หมายความว่า การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดำรงตำแหน่งเท่าเดิม แต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น เช่น การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานไปดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน เป็นต้น

“ผู้มีอำนาจ” หมายความว่า ผู้มีอำนาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

“คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการที่ ก.ตร.แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ ถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

“ตำแหน่งรองสารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” หมายความว่ารวมถึงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ถึง พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร.



หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้ว

นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาเห็นควรคัดเลือกผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจนอกเหนือจากที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม วาระประจำปี ๒๕๕๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เสนอ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสม หากได้รับการแต่งตั้งแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๔ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศดังกล่าวมิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งที่หน่วยและหน่วยงานได้เสนอไว้เท่านั้น ดังเช่นกรณีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อีกทั้งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็มีกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากคณะกรรมการคัดเลือกเห็นควรคัดเลือกข้าราชการตำรวจนอกเหนือจากที่มีชื่อในบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแล้ว จะต้องส่งเรื่องคืนให้ผู้มีอำนาจนำรายชื่อที่เสนอแนะไปจัดทำบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งใหม่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ประกอบกับ คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการในสังกัดกองมาตรฐานวินัยได้พิจารณากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประสานมา กรณีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจากนอกสังกัดให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองมาตรฐานวินัยแล้ว มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ งานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย ตามที่สำนักงาน

---

“การทำความเข้าใจ” หมายความว่า การประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับกองบัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือระหว่างกองบัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

“ลำดับอาวุโส” ให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในกรรักษาราชการแทน

“ผู้ดำรงตำแหน่งตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ และบทที่ ๒” ให้ความหมายรวมถึงผู้รักษาราชการแทนด้วย

ข้อ ๓๖ การทำความเข้าใจในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ให้เป็นการตกลงกันจนเป็นที่ยุติระหว่างหน่วยงานสังกัดกับหน่วยที่ประสงค์จะคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพื่อให้ดำรงตำแหน่งจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเท่านั้น โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร และให้กระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง



คณะกรรมการข้าราชการตำรวจประสานมา กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เสนอแนะให้คัดเลือกแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ งานอำนวยการกองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยมีได้เสนอรายชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม จึงไม่ขัดต่อข้อ ๓๑<sup>๑๗</sup> และข้อ ๓๒<sup>๑๘</sup> ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ๒ ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายมาแล้วน้อยกว่า ๒ ปี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว กรณีจึงถือว่ามี การดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว และตาม

<sup>๑๗-๑๘</sup> กฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓๑ หน่วยงานที่มีระดับผู้บังคับการเป็นหัวหน้า ให้พิจารณาในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวหน้า และรองหัวหน้าหน่วยงานทุกคน ร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ถึงผู้กำกับการ จากหน่วยงานในสังกัดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยหรือหน่วยงานอื่น และข้าราชการตำรวจจากหน่วย หรือหน่วยงานอื่นมาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานในสังกัด แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีไม่ถึงสามคน ให้ทำความตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การจัดทำบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการ ให้หัวหน้า หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูล แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อ ๓๒ เมื่อได้ดำเนินการตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ และบทที่ ๒ แล้ว ให้ผู้มีอำนาจจัดทำบัญชีคัดเลือก หรือบัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม และการเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เสนอคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้

(๑) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม ให้นำข้อมูลตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๒ มาใช้ประกอบการพิจารณา

(๒) การเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ อยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่หน่วยและหน่วยงานได้เสนอไว้ตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ เท่านั้น ยกเว้นการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร หรือนายตำรวจราชสำนักประจำ ทั้งนี้ ให้ถือว่า ผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย



แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๔.๒๕/ว.๐๐๙๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แล้ว ดังนั้น การแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาโดยตลอด เป็นเวลาต่อเนื่องกันมากกว่า ๑๙ ปี อีกทั้งภารกิจและผลงานการปฏิบัติราชการที่สำคัญของผู้ฟ้องคดีที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง สืบสวนปราบปราม และงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศตามภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและงานอำนวยการแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีจะเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสารวัตร แต่หลักสูตรดังกล่าวเป็นเพียงการเพิ่มองค์ความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในด้านต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ มิใช่หลักสูตรที่เพิ่มองค์ความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านการบริหารงานบุคคลหรืองานอำนวยการโดยเฉพาะ ข้อเท็จจริงจึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารงานบุคคลและงานอำนวยการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงมิใช่กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามข้อ ๑๔ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฯ การที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เห็นควรคัดเลือกแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยให้เหตุผลเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารงานบุคคลและงานอำนวยการ จึงเหมาะสมที่จะคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นั้น ถือว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มิได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีอย่างรอบคอบ และไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ประกอบกับข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นชอบกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ที่เสนอแนะให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อข้อ ๑๔ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร



ถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฯ อีกทั้งเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ฟ้องคดีมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการ กรณีย่อมไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือขอความเห็นชอบยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีของผู้ฟ้องคดี ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายมาแล้วน้อยกว่า ๒ ปี จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความเห็นชอบนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อข้อ ๑๔ (๒) ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ การงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๗๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เฉพาะในส่วนที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ การงานอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และมติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๐/๒๕๖๒)

**๓.๒ กรณีรับโอนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหาร ส่วนตำบล ระดับ ๗) ที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นเนื่องจากการปรับขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง**

กรณีที่มีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็ก เป็นขนาดกลาง และกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่จากระดับ ๖ เป็นระดับ ๗ นั้น ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๖ ย่อมขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งใหม่ จึงเป็นกรณีที่ตำแหน่งปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเนื่องจากการกำหนดระดับตำแหน่งใหม่ เมื่อหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างเนื่องจาก มีการกำหนดตำแหน่งใหม่โดยวิธีการตามที่กำหนด ดังนั้น การที่นายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลได้พิจารณาและเลือกวิธีการสรรหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ โดยการรับโอนพนักงานส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นอันเป็นหนึ่งในการ สรรหาที่หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด





จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลอื่นมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย

### สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำที่สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง และกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากรดับ ๖ เป็นระดับ ๗ ซึ่งในวันเดียวกันนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวสรรหา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยวิธีการรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือรายงานตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และขอความเห็นชอบการโอนนาง น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ระดับ ๗ มาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บึงบัว ระดับ ๗ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาทบทวน วิธีการสรรหาตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ โดยขอให้ใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตำแหน่ง ที่ว่างได้ และได้มีบันทึกแจ้งการเลื่อนระดับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้สูงขึ้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติ ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับโอนพนักงาน ส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งหรือหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่รับโอนนาง น. ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังไทร มาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว และให้เพิกถอนมติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวและให้ยกคำร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ โดยวิธีการคัดเลือก และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน จำนวน ๗๒๙,๔๕๑.๖๑ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องแล้ว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้โอนนาง น.





ไปรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๑๔๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งนาง น. ให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ และได้มีคำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๖

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามฟ้องผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ โดยวิธีการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามคำฟ้องและคำขอแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามประเด็นพิพาทดังกล่าวมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗) โดยถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวจากระดับ ๖ เป็นระดับ ๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะขอเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๗ แต่เมื่อขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ จึงต้องถือว่าตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ ว่างอยู่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานกรณีตำแหน่งว่างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการสรรหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ ที่ว่างอยู่ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปโดยชอบตามข้อ ๑๕๓ วรรคหนึ่ง<sup>๑๙</sup> ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

<sup>๑๙</sup> ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งบริหารและสายงานบริหารสถานศึกษาว่างลงหรือตำแหน่งว่างเนื่องจากการกำหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานตำแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีตำแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง



ขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๑๕๓ วรรคสอง<sup>๒๐</sup> ของประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดใน (๑) ถึง (๔) โดยไม่ได้ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องดำเนินการด้วยวิธีการใดก่อนหลัง หรือได้กำหนดเงื่อนไข ในการใช้ดุลพินิจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ ประกอบกับตามข้อ ๑๗๑<sup>๒๑</sup> ได้กำหนดเหตุ ในการรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งบริหารที่ว่างว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา พนักงานส่วนตำบลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นส่วนรวม จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจใช้ดุลพินิจเลือกวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เลือกใช้วิธีการรับโอน พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ตามข้อ ๑๕๓ วรรคสอง (๑) เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตรดังกล่าวได้กำหนดไว้ ซึ่งแตกต่างกับวิธีการคัดเลือก ตามข้อ ๑๕๓ (๒) ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทั้งยังต้อง

<sup>๒๐-๒๑</sup> ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้

(๑) รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน

(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อ ๘๖ หรือข้อ ๑๐๒ แล้วแต่กรณี

(๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้ขอให้รับโอนจะต้อง มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น ตามข้อ ๑๗๙ ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกับ ตำแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือกด้วย

(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่อยู่ในประเภทและระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับที่

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๗๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๓ และข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและให้เกิด ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นส่วนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติให้ความเห็นชอบ ให้รับโอนพนักงานส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งบริหาร และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอม ในการโอนนั้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม



กำหนดวันคัดเลือกให้พร้อมกันทั่วประเทศปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้ (๑) ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม (๒) ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน (๓) ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน (๔) ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม ประกอบกับขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดผู้บริหารหลายเดือนแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีได้ถูกสั่งประจำ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจากมีความขัดแย้งกับผู้บริหาร กรณีจึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นส่วนรวมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาและเลือกวิธีการสรรหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ระดับ ๗ โดยการรับโอนพนักงานส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน โดยเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑๒/๒๕๖๑)

#### ๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีลาออกราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่รับการเลือกตั้ง

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้มีข้อกำหนดให้การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนมีผลย้อนหลังไปได้ อย่างไร มีเพียงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ข้อ ๓ ที่กำหนดว่า สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการก็สั่งให้บรรจุและแต่งตั้งย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ เว้นแต่กรณีรับโอนเท่านั้น ซึ่งผู้ขอกลับเข้ารับราชการจะได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการย้อนหลังตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นั้นได้มารายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการกับหน่วยงานทางปกครองแล้ว ดังนั้น การที่อธิบดีกรม



การพัฒนาชุมชนมีคำสั่งให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยมิได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอกลับเข้ารับราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๖ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป แต่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเลือกตั้ง จึงยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขอกลับเข้ารับราชการ ต่อมา อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๑ ปี ๑๐ เดือน ไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอกลับเข้ารับราชการ จึงมีมติไม่เห็นชอบให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นชอบด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนมติของ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและมีคำสั่งตามคำร้องขอบรรจุกลับเข้ารับราชการฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ของผู้ฟ้องคดีใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และมีมติคณะรัฐมนตรี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาดังกล่าว โดยมีคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๔๕๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๔๕๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ รวมทั้งคืนสิทธิย้อนหลังให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีก่อน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตาม



คำบังคับในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีได้มีข้อกำหนดให้การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนมีผลย้อนหลังไปได้อย่างไร มีเพียงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ข้อ ๓ ที่กำหนดว่า สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการก็สั่งให้บรรจุและแต่งตั้งย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ เว้นแต่กรณีรับโอนเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ การบรรจุกลับเข้ารับราชการย้อนหลังตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มารายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขอกลับเข้ารับราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ กรณีจึงมิใช่เรื่อง queผู้ฟ้องคดีได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องไว้ ประกอบกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แม้ศาลจะวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้พิจารณาคำร้องขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๐ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณารับบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการโดยสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ต่อไป นั้น ก็ตาม แต่ศาลก็ได้กำหนดคำบังคับไว้เพียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและมีคำสั่งตามคำร้องขอบรรจุกลับเข้ารับราชการฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และมติคณะรัฐมนตรี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด เท่านั้น มิได้กำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพิจารณารับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมการพัฒนารัฐบาลที่ ๔๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนารัฐบาล ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอกลับเข้ารับราชการ นั้น จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๒/๒๕๖๒)



## ๕. การเลื่อนชั้นเงินเดือน

### ๕.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นข้าราชการครูไม่ให้ความร่วมมือในงานของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีอำนาจทั่วไปที่จะมอบหมายงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานตามหน้าที่หลักให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทำได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามหน้าที่หลักให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า มติดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการไม่มอบหมายงานตามหน้าที่หลักดังกล่าวเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสูญเสียโอกาสในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนอย่างน้อย ๐.๕ ขั้น กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๓๗) ไม่ได้รับการมอบหมายงานด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากผู้อำนวยการโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๓๗) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้นำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนงานด้านอื่น ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายมิใช่งานในหน้าที่หลัก แต่หากมีการกระทำที่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือทำให้ประโยชน์ของทางราชการเสียหาย ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยแก่บุคคลดังกล่าวได้ และเห็นว่ากรณีตามข้อร้องทุกข์มีเงื่อนไขบางประการซึ่งไม่ชัดเจนว่า เกิดจากความบกพร่องของผู้ร้องทุกข์หรือบุคคลอื่นที่เป็นเหตุให้งานอื่นที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปได้ และมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายงานในหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถึงสามครั้ง





แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายงานในหน้าที่หลักให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามคำวินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๒๗ (๑)<sup>๒๒</sup> และ (๔)<sup>๒๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดำเนินการ ได้แก่ (๑) งานเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) ทุกรายวิชาและรหัสวิชาที่ข้าราชการครูทุกท่านรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๒) งานเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๓) รายการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๔) งานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (๕) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (๖) การจัดทำบันทึกข้อความชี้แจงการไม่เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน/การประชุม ซึ่งเป็น “อัตลักษณ์” ของโรงเรียนรวม ๖๑ ครั้ง (ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) เป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาของหัวหน้าหน่วยงานในการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตินอกเหนือจากงานสอนในรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การดำเนินการของสถานศึกษาในภาพรวมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่องานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายเป็นงานที่สถานศึกษาต้องดำเนินการและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งสิ้น ซึ่งข้าราชการครูคนอื่น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจาก

<sup>๒๒-๒๓</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ฯลฯ

ฯลฯ





ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากต้องสอนหนังสือให้นักเรียน กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ให้ความร่วมมือในงานของสถานศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมใช้อำนาจทั่วไปของผู้บังคับบัญชากำหนดมาตรการทางการบริหารต่าง ๆ ที่จะใช้บังคับแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ รวมถึงการมอบหมายงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานด้านการเรียนการสอนโดยตรงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไปดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ เว้นแต่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่น โดยยังไม่จำเป็นต้องเริ่มดำเนินการทางวินัยแก่บุคคลดังกล่าวในทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้มีมติครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายงานในหน้าที่หลักให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ซึ่งมติดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสาม<sup>๒๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบกับข้อ ๑๕<sup>๒๕</sup> ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสอง<sup>๒๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้แจ้งมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงสามครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการ กลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ภาคที่ ๑) จึงถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเมื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามแบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

<sup>๒๔</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๓ ๗๗ ๗๗

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด

<sup>๒๕</sup> กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๕ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้มีมติตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ถูกรณทราบด้วย

<sup>๒๖</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๒๔ ๗๗ ๗๗

ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น

๗๗

๗๗



ซึ่งมีสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และส่วนความประพฤติ การรักษาวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ แล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีคะแนนเต็ม จำนวน ๖๐๐ คะแนน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การเรียนการสอน มีเพียงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ความประพฤติ การรักษาวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ ซึ่งมีคะแนนรวม ๔๐๐ คะแนน เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูในปีงบประมาณอื่น ๆ ที่ผ่านมา พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๓๐ กันยายน) ๑ ขั้น เกือบทุกคนตลอดมา รวมถึงกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๓๐ กันยายน) ๑ ขั้น ทุกปีงบประมาณ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มอบหมายงานด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานหลักให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสูญเสียโอกาสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน อย่างน้อย ๐.๕ ขั้น โดยได้รับการเลื่อนขั้นเพียง ๐.๕ ขั้น ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๖ ที่ ๓๓๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ การไม่มอบหมายงาน ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เมื่อข้าราชการครูเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละสองครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือน สำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน และครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป ดังนั้น การไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงมีผลต่อสิทธิในรอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งนั้น คือ รอบหกเดือน จึงกำหนดให้ได้รับค่าเสียหายจากการไม่ได้รับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ของผู้ฟ้องคดีแต่ละราย รายละเอียดตาม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของการไม่ได้รับมอบหมายงานด้านการเรียนการสอนแล้ว เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มอบหมายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเนื่องจากผู้ฟ้องคดี ทั้งห้าไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้มอบหมายงานอื่น ให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดี ทั้งห้ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย



เต็มจำนวน แต่ให้รับผิดชอบเพียงครึ่งหนึ่งของความเสียหายดังกล่าวตามมาตรา ๔๔<sup>๒๗</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๘๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑,๗๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จำนวน ๑,๗๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จำนวน ๑,๗๗๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๑,๕๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันที่คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ ๓๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษมีผลเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๖๒)

## ๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

### ๗.๑ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล

กรณีที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือนว่า จะต้องมีการเรียนในระดับปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ นั้น เป็นเพียงการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามที่ ก.พ. จัดสรรให้เท่านั้น อันเป็นดุลพินิจของ ก.พ. ที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการในอันที่จะรับรองได้ว่า ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ จะหาสถานศึกษาและสามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้มากกว่าผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต่ำกว่า ๒.๗๕ อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๗๕ ก็เป็นผลการเรียนในระดับปานกลาง มิได้เป็นการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับทุนรัฐบาลที่สูงเกินไปจนมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

<sup>๒๗</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยทรัพย์สินให้คำนวณบัญชีแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม



### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับจัดสรรจำนวน ๑ ทุน ได้แก่ หน่วยที่ ๐๑๔๒๔๑๐ หลักสูตร IT Telecommunication Law เน้นทาง Legal Aspects of information Security ในระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเพื่อรับทุนรัฐบาล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครตามขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด โดยผู้ฟ้องคดียื่นใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวด้วย โดยระบุใบสมัครว่าผู้ฟ้องคดีมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ๒.๕๒ และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ๓.๔๒ ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏว่า คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีหนังสือขอส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ โดยมีเงื่อนไข ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปรากฏว่า ทุนหน่วยที่ ๐๑๔๒๔๑๐ ตามความต้องการของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีผู้ได้รับทุน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เพื่อขอให้พิจารณาผ่อนผันในเรื่องคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ถึง ๒.๗๕ ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด แต่คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในด้านต่างประเทศ มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถเพียงพอ มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และยังเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านต่างประเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นต่างประเทศเข้ากับไอซีทีได้เป็นอย่างดี จึงสมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งว่า ไม่อาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนตามที่ขอไปได้ ผู้ฟ้องคดี



จึงมีหนังสือลงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีหนังสือยืนยันตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธไม่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดสรรทุนจำนวน ๑ ทุน คือ หน้าที่ ๐๑๔๒๔๑๐ หลักสูตร/สาขาวิชา IT & Telecommunication Law เน้นทาง Legal Aspects of Information Security ในระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนต้องเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด ต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ซึ่งในประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที ซึ่งกรณีที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือนว่า จะต้องมีการเรียนในระดับปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ นั้น เป็นเพียงการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามที่ ก.พ. จัดสรรให้เท่านั้น อันเป็นดุลพินิจของ ก.พ. ที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการในอันที่จะรับรองได้ว่า ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ จะหาสถานศึกษาและสามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้มากกว่าผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรต่ำกว่า ๒.๗๕ อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๗๕ ก็เป็นผลการเรียนในระดับปานกลาง มิได้เป็นการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับทุนรัฐบาลที่สูงเกินไปจนมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจบปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕๒ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุนดังกล่าว แม้จะปรากฏต่อมาว่า

